Arbeitsplan 2027

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 04.11.2026

162,5	126,5	140
ARBEITSTAGE IM DIENSTPLAN	NACH ABZUG DES URLAUBS	LIMIT PRO JAHR

1. Die Vorgabe

> *„Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 140 Tage oder 280 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten."*
>
> § 16b Absatz 3 Satz 1 AufenthG

Das Konto läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null. Gezählt wird in **Tagen**, nicht in Stunden — und zwar je **Kalenderwoche**, nicht je Monat.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden — auch bei 8 oder 10 Stunden	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — in den Semesterferien, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Wochenstunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage — nie ein Arbeitstag	**0 Tage**

2. Warum die Semesterferien entscheidend sind

Für jede Woche gilt der **günstigere** der beiden Rechenwege. Daraus folgt ein fester Umrechnungskurs:

Vorlesungszeit — jede Verteilung der Schichten	**8 Std. je Tag**
Semesterferien — Pauschale, unabhängig von der Stundenzahl	**bis 19 Std. je Tag**

Eine Vollzeitwoche in den Semesterferien kostet 2,5 Tage, dieselbe Woche in der Vorlesungszeit kostet 5,0 Tage. Deshalb liegen die Vollzeitmonate dort, wo die meisten Wochen vorlesungsfrei sind: **Februar, März, Mai, Juli, August, September und Dezember**. Alle übrigen Monate laufen in Teilzeit mit höchstens 20 Wochenstunden.

3. Der Dienstplan nach Monaten

Jeder Monat ist durchgehend Vollzeit **oder** durchgehend Teilzeit — kein Wechsel innerhalb eines Monats. In den vorlesungsfreien Wochen der Vollzeitmonate sind auch **Samstage** eingeplant; sie kosten dort keine zusätzlichen Tage. Die Zahlen zeigen den **reinen Arbeitsplan ohne Urlaub**.

MONAT	MODUS	STUNDEN	ARBEITSTAGE	KUMULIERT
Januar	Teilzeit	80 h	10,0	**10,0**
Februar	**Vollzeit**	192 h	10,0	**20,0**
März	**Vollzeit**	176 h	15,0	**35,0**

April	Teilzeit	100 h	12,5	**47,5**
Mai	**Vollzeit**	160 h	20,0	**67,5**
Juni	Teilzeit	80 h	10,0	**77,5**
Juli	**Vollzeit**	224 h	17,5	**95,0**
August	**Vollzeit**	192 h	10,0	**105,0**
September	**Vollzeit**	232 h	15,0	**120,0**
Oktober	Teilzeit	80 h	10,0	**130,0**
November	Teilzeit	80 h	10,0	**140,0**
Dezember	**Vollzeit**	208 h	22,5	**162,5**
Gesamt 2027		**1804 h**	**162,5**	**162,5**

4. Der Urlaub — und warum seine Lage zählt

Urlaubstage sind keine Arbeitstage und kosten **0 Tage**. Sie sparen mir aber genau die Tage, die die jeweilige Woche sonst gekostet hätte — und das ist von Woche zu Woche sehr verschieden:

1 Urlaubstag in einer **Vollzeitwoche der Vorlesungszeit**	**spart 1,0 Tag**
1 Urlaubstag in einer **Teilzeitwoche**	**spart 0,5 Tage**
1 Urlaubstag in den **Semesterferien**	**spart 0 Tage**

Urlaub in einer Vollzeitwoche während der Vorlesungszeit ist also doppelt so viel wert wie in einer Teilzeitwoche — und in den Semesterferien bringt er gar nichts, weil die Woche dort ohnehin pauschal mit 2,5 Tagen gedeckelt ist. Derselbe Urlaub von 36 Tagen führt deshalb zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen:

36 URLAUBSTAGE GELEGT IN …	SPART	JAHR	ERGEBNIS
Vollzeitwochen der Vorlesungszeit	36,0	**126,5**	**hält das Limit ein**
Teilzeitwochen	22,5	140,0	genau am Limit, aber 31 statt 26 Wochen über 20 h
Semesterferien	15,0	**147,5**	**über dem Limit**

```
Dienstplan ohne Urlaub 162,5 Tage
− Wirkung von 36 Urlaubstagen − 36,0 Tage
──────────────────────────────────────
= tatsächlich verbraucht 126,5 Tage
von 140 erlaubten Tagen 13,5 Tage Puffer
```

Die konkreten Termine lege ich noch nicht fest — sie lassen sich mit dem Dienstplan abstimmen. Entscheidend ist nur, dass die 36 Tage in **Vollzeitwochen während der Vorlesungszeit** fallen. Dafür stehen 13 solche Wochen zur Verfügung, also deutlich mehr als die rund 7 benötigten. Fest steht lediglich, dass meine **Prüfungszeiten** im Januar und Februar liegen.

5. Die zweite Grenze: 26 Wochen über 20 Stunden

Für den Werkstudentenstatus gilt zusätzlich: **höchstens 26 Wochen über 20 Stunden** innerhalb von 12 Monaten. Darüber entfällt die Befreiung von Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung — mit Folgen auch für die Abrechnung auf Arbeitgeberseite.

Mit dem Urlaub in Vollzeitwochen liegt der Plan bei **24 von 26 Wochen**. Auch das ist ein Grund für diese Lage: Läge der Urlaub in Teilzeitwochen, blieben alle Vollzeitwochen bestehen und der Plan käme auf **31 Wochen** — die Befreiung wäre verloren.

6. Bitte bei der Dienstplanung

Teilzeitmonate: höchstens 20 Stunden pro Woche	**sonst doppelte Kosten**
Vollzeitmonate: gerne Samstage und lange Tage	**kostet nichts zusätzlich**
Urlaub: in Vollzeitwochen der Vorlesungszeit	**spart doppelt so viel**

In den Teilzeitmonaten ist allein die **Wochengrenze von 20 Stunden** entscheidend, nicht die Länge der einzelnen Schicht: 4 Schichten à 5 h und 5 Schichten à 4 h kosten beide 2,5 Tage. Ab 22,5 Stunden entfällt die Pauschale und dieselbe Woche kostet **5,0 Tage**.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Die Semestertermine 2027 sind fortgeschrieben und mit dem offiziellen Semesterkalender abzugleichen. Arbeitszeiten im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes (max. 10 h/Tag, im Schnitt 48 h/Woche). Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.